

0003743-80.2017.8.26.0306

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Pesca

Magistrado: Natália Berti

Comarca: José Bonifácio

Foro: Foro de José Bonifácio

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 25/07/2022

...

"Habeas Corpus. Processual penal. Tráfico de entorpecentes. Condenação devidamente amparada no conjunto probatório dos autos. Testemunho policial. Eficácia probatória. Valoração das provas. Impossibilidade na via eleita. Precedentes do STJ. 1. Ainda que a condenação tivesse sido amparada apenas no depoimento de policiais - o que não ocorreu na espécie -, de qualquer forma não ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de José Bonifácio

Foro de José Bonifácio / 2ª Vara

Av. Monsenhor, 1000, José Bonifacio-SP - cep 15200-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0003743-80.2017.8.26.0306 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0003743-80.2017.8.26.0306

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Pesca

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 22/2017 - Delegacia de Polícia de Mendonça

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSÉ CARLOS SILVESTRE PEREIRA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Natália Berti

Vistos.

JOSÉ CARLOS SILVESTRE PEREIRA e ÉVERTON FLÁVIO DE OLIVEIRA, devidamente qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, como incursos nas sanções do artigo 34, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.605/1998, c.c. artigo 29, caput, do Código Penal, porque, na madrugada de 06 de abril de 2017, por volta de 5h50min, no Represado do Córrego Barra Mansa, bairro rural, no Município de Mendonça/SP, os autuados, qualificados a fls. 79 e 86, agindo em concurso, previamente ajustados e em unidade de designios, pescaram quantidades de peixe superiores às permitidas e mediante a utilização de aparelhos, petrechos, técnicas e métodos não permitidos. Segundo se apurou, os denunciados foram surpreendidos pela Polícia Ambiental utilizando-se de 4 (quatro) redes de pesca de nylon duro, medindo no todo 80 (oitenta) metros de comprimento, por 1,50 metro de altura, com malhas de 80mm, e na posse de 5 (cinco) quilos de pescado da espécie conhecida popularmente como "traíra" (Hoplias malabaricus). Nas proximidades, às margens do represado, próximo

ao veículo dos averiguados, ainda foram localizados uma tarrafa de nylon duro medindo 2,50 metros de altura, com malhas de 70 milímetros, em regular estado de conservação; uma embarcação de alumínio, marca Beira Rio, medindo 6,00 metros de comprimento; e um motor de popa, marca Yamaha, 15hp. Os denunciados são pescadores amadores e estavam utilizando equipamentos somente permitidos para pescadores profissionais.

A denúncia foi recebida no dia 03 de maio de 2019 (fl. 141).

Os réus foram citados (fl. 158 e fl. 163) e apresentaram resposta à acusação (fls. 171/173).

Foi designada Audiência de Instrução, Debates e Julgamento, onde foram ouvidas as testemunhas, e os réus foram interrogados (fls. 260/261).

O Ministério Público pugnou pela procedência da acusação (fls. 270/274), ao passo que a defesa requereu a absolvição dos acusados (fls. 283/286).

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O processo encontra-se formalmente em ordem, não havendo nulidades ou vícios a serem sanados. Os réus foram representados por Defensor e foram observados os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Não há questões preliminares a serem analisadas. Assim, passo ao mérito. A pretensão penal punitiva é PROCEDENTE.

A materialidade delitiva foi evidenciada através do inquérito policial (fl. 01), boletim de ocorrência ambiental (fls. 04/11), auto de infração ambiental (fls. 12/15), documentos de instauração e apreensão (fls. 16/27; 85/86; 94), termo de depoimento (fls. 69/70), auto de qualificação e interrogatório (fls. 84; 93), relatório final (fls. 102/104), bem como pela prova oral produzida.

A autoria também é certa.

Wagner Capelin (testemunha de acusação) disse que não se recorda dos detalhes. No momento, foram verificadas algumas redes na embarcação, e nas proximidades encontraram uma, no entanto, não estava sendo utilizada. Lembra dos réus nesta ocorrência. Os acusados não se encontravam habilitados. Afirma que os réus não apresentaram nenhum tipo de justificativa, apenas disseram não pescar constantemente. Não mencionaram questão financeira. As pessoas da região sabem que é proibido o uso de rede. Os petrechos utilizados pelos réus, poderiam ser usados por pescador profissional.

José Carlos Silvestre Pereira (réu) confessa que estava pescando neste dia, e usando os instrumentos apreendidos. Não sabia que não era permitido o uso dos instrumentos. Estavam pescando por necessidade, para vender os peixes. Na época não estava trabalhando. Tinha dado entrada para pegar a carteira de autorização, mas ainda não havia chegado, no entanto, achou que já poderia pescar. Falou para o policial que estava necessitado. Quando não está trabalhando vai pescar, porém, observa as regras dos instrumentos que pode utilizar, mas na época não tinha acesso a essas informações. Alega que o barco era seu, mas não fazia muito tempo que havia comprado. As redes já tinham. Não tinha contato com outros pescadores.

Everton Flávio de Oliveira (réu) disse que, no dia dos fatos, não tinha levado sua carteira de pesca, e a de José Carlos ainda não havia chegado. Tem a carteira autorizando a pesca desde 2015. Não falou para os policiais que tinha autorização, por ter ficado nervoso no momento. Conhece as regras, e sabia que os instrumentos poderiam ser utilizados somente por quem tem a carteira. Não se recorda de ter pegado peixes superior a quantidade permitida. Alega que para profissionais não há quantidade. Na época, sua carteira estava dentro do prazo de validade. Não enviou os documentos para o advogado, somente levou na delegacia. O motor era seu, mas o barco era de José Carlos. Não fazia muito tempo que tinha o barco. Os materiais de pesca eram seus.

Finda a instrução processual, as provas produzidas nos autos são suficientes para fundamentar a condenação.

Ouvidos em juízo, os réus confirmaram que foram surpreendidos pela Polícia Ambiental utilizando-se de 4 (quatro) redes de pesca de nylon duro, medindo no todo

80 (oitenta) metros de comprimento por 1,50 metro de altura, com malhas de 80mm, e na posse de 5 (cinco) quilos de pescado da espécie conhecida popularmente como "traíra" (*Hoplias malabaricus*). Porém, negaram ter conhecimento da proibição. No mesmo sentido, o policial ambiental, ouvido sobre o crivo do contraditório e com o compromisso de dizer a verdade, declarou que, em razão do decurso do tempo, não se lembrava, com detalhes, da ocorrência. Porém, confirmou que, em caso de verificação de utilização de petrechos proibidos em pesca e quantidade de peixe acima do limite estabelecido, era confeccionada a ocorrência, como no caso da autuação destes autos.

Ressalto que é rebatida a tese da imprestabilidade do depoimento de policiais. Com efeito, conforme amplamente decidido, a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita (STF, RTJ 68/54).

Outrossim, é inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento de policial deve ser sempre recebido com reservas porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório (RT 530/372).

A crítica costumeiramente expendida em relação ao depoimento de policiais carece de fomento jurídico, diante dos termos peremptórios do artigo 202 do Código de Processo Penal, cujos depoimentos, desde que verossímeis, coerentes e não desmentidos pelo restante da prova, podem servir de base à decisão condenatória (RT 445/382). Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"Habeas Corpus. Processual penal. Tráfico de entorpecentes. Condenação devidamente amparada no conjunto probatório dos autos. Testemunho policial. Eficácia probatória. Valoração das provas. Impossibilidade na via eleita. Precedentes do STJ. 1. Ainda que a condenação tivesse sido amparada apenas no depoimento de policiais - o que não ocorreu na espécie -, de qualquer forma não seria caso de anulação da sentença, porquanto esses não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenha participado, no exercício das funções. Em sendo assim, tais depoimentos revestem-se de inquestionável eficácia probatória, principalmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório e aliado a outros elementos de prova a corroborar a condenação. 2. É inviável no presente writ a análise do valor das provas contidas nos autos para a condenação, uma vez que, além de ferir o princípio do livre convencimento do juiz, tal matéria escapa ao âmbito de apreciação do habeas corpus, em face da necessidade do exame minucioso do material cognitivo colhido no processo. 3. Ordem denegada" (HC 30776/RJ; Ministra Laurita Vaz, j. 03/02/2004, DJ 08.03.2004, p. 304).

De maneira semelhante, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"Com efeito, a palavra de policiais deve ser tida como verdadeira se não demonstrado no curso da persecução penal qualquer contradição relevante ou de elementos que indiquem relações inamistosas entre estes e o acusado em juízo, porque presunção "júris tantum" de veracidade. Note-se que os participantes da operação não ofertaram nenhum ponto obscuro ou nebuloso que se faça presumir estejam criando estratagemas para incriminar indistintamente inocente. Por consequência, infere-se, com a necessária segurança, que nada recomenda a colocação da pecha da suspeição nesses depoimentos. Agiram de maneira escorreita e sob o manto da legalidade, merecendo integral credibilidade seus depoimentos." (Apelação criminal nº 993.07.048506-0 - São Paulo - 4º Câmara de Direito Criminal - Relator Paulo Rossi - registrada em 21/07/2010).

"PORTE ILEGAL DE ARMA - Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade do delito em relação a ambos os réus - Validade da palavra dos policiais - Condenação mantida - Pena e regime bem impostos - Descabimento de concessão de qualquer benesse a Alexsandro - Recursos desprovidos (voto nº 29642)." (Apelação 0000968-48.2015.8.26.0408. Relator (a): Newton Neves.

Comarca: Ourinhos. Órgão julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal. Data do julgamento: 19/07/2016. Data de registro: 20/07/2016);

Destaco que os réus não conheciam os policiais ambientais, não havendo motivos reais e concretos a indicar que os agentes públicos tenham interesse em prejudicar os acusados, imputando-lhes, falsamente, a prática de delito ambiental. Os depoimentos prestados pelos agentes públicos demonstram com clareza o ocorrido, deixando evidente a prática pelos réus da conduta a eles imputada na denúncia. No mesmo sentido, há o boletim de ocorrência, o relatório da Autoridade Policial e os autos de infração ambiental, em que consta que "Administrativamente foram confeccionados em desfavor dos senhores José Carlos Silvestre Pereira e Everton Flávio de Oliveira os Autos de Infração Ambiental nº 20170406003141-1 e 20170406003141-2 respectivamente, com sanção de "Multa simples", no valor de R\$ 800,00 (oitocentos reais) cada, "por pescar mediante a utilização de petrecho não permitido", incorrendo no disposto no Artigo 36, parágrafo 1º, inciso II, da Resolução SMA nº 48/2014, c/c Artigo 2º, inciso I, letra "a" da Instrução Normativa IBAMA 26/2009. O fato "in tese" configura crime previsto no Art. 34 da Lei de Crimes Ambientais 9.605/98." (fl. 10).

Pois bem.

Nos termos da Instrução Normativa IBAMA 26/2009, in verbis, "Art. 2º. Proibir, na bacia hidrográfica do rio Paraná, para a pesca comercial e amadora: I - o uso dos seguintes petrechos, aparelhos e métodos de pesca: a) redes e tarrafas, ambas de arrasto de qualquer natureza;"

Além disso, de acordo com a Resolução SMA nº 48/2014, "Artigo 36. (...) § 1º. Incorre nas mesmas multas quem: (...) II - Pesca quantidades superiores às permitidas ou mediante a utilização de aparelhos, petrechos, técnicas e métodos não permitidos;". No mesmo sentido, o artigo 34 da Lei nº 9.605/98 dispõe, expressamente, que,

"Art. 34. Pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em lugares interditados por órgão competente:

Pena - detenção de um ano a três anos ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem: (...) II - pesca quantidades superiores às permitidas, ou mediante a utilização de aparelhos, petrechos, técnicas e métodos não permitidos;"

Ressalte-se que o tipo penal em questão não pune apenas o proprietário dos petrechos não permitidos, mas sim a conduta de pescar mediante a utilização de aparelhos, petrechos, técnicas e métodos não permitidos. Não interessa, aqui, a quantidade de pescado, mas a utilização de petrecho não permitido.

A apreensão está confirmada pelo depoimento da testemunha e autos de infração. Logo, não há que se falar em fato atípico.

Não se pode alegar desconhecimento da proibição legal da conduta, pois o esquecimento da lei é inescusável. Caberia a eles certificar-se da possibilidade de pesca com aquele petrecho, já que eram pescadores amadores. Nesse sentido:

Apelação. Crime ambiental. Art. 34 da Lei 9.605/98. Pesca em local e período proibidos e mediante utilização de equipamento vedado em lei. Prova segura. Materialidade e autoria comprovadas. Erro de proibição. Não ocorrência. Normas de proteção ao meio ambiente amplamente divulgadas pela mídia. Dosimetria. Pena e regime adequadamente fixados. Manutenção da substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito. Recurso improvido. (TJSP; Apelação Criminal 0001201-40.2017.8.26.0484; Relator (a): Luiz Fernando Vaggione; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Promissão - 2ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 28/03/2022; Data de Registro: 28/03/2022)

Incabível, também, a alegação do réu EVERTON de que, na data dos fatos, era pescador profissional, uma vez que, como apontado pelo Ministério Público e em

consonância ao artigo 10 da Instrução Normativa MPA/MMA nº 9/2012, por estar participando de pesca amadora junto ao réu JOSÉ CARLOS, "O pescador profissional, quando participar ou prestar serviços à pesca amadora, deverá respeitar as normas vigentes para o exercício dessa."

No mais, não socorre a afirmação dos réus de que os peixes se destinavam apenas ao seu consumo, não havendo ofensividade da conduta. Isto porque, incabível a aplicação do princípio da insignificância em crime ambiental. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – Crime contra a fauna, pesca com aparelhos e petrechos não permitidos (art. 34, parágrafo único, II, da Lei 9.605/98). Sentença Condenatória. Pretendida absolvição. Materialidade e autoria delitiva sobejamente comprovadas. Aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade. Ausência dos requisitos necessários. Réu flagrado em atividade de pesca com petrechos proibidos. Crime formal. Conversão da pena pecuniária em entrega de cesta básica. Competência do juízo das execuções analisar eventual possibilidade. Condenação mantida. Dosimetria escoreita. Regime inicial fechado mantido. Recurso não provido (TJSP; Apelação Criminal 0002133-92.2018.8.26.0128; Relator (a): Freddy Lourenço Ruiz Costa; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Cardoso - Vara Única; Data do Julgamento: 17/01/2022; Data de Registro: 17/01/2022)

Crime ambiental – Crime contra a fauna – Pesca em local proibido com utilização de petrecho não permitido – Pleito defensivo de absolvição por atipicidade da conduta e aplicação do princípio da insignificância – Impossibilidade – Inexigibilidade de apreensão de espécies aquáticas para a tipificação do crime – Dano ambiental configurado com a atitude dos réus em arremessar uma tarrafa próximo a uma cachoeira com o fim de capturar animais aquáticos – Precedentes – Condenação mantida – Pena mantida – Recursos improvidos. (TJSP; Apelação Criminal 1500362-90.2018.8.26.0326; Relator (a): André Carvalho e Silva de Almeida; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Lucélia - 1ª Vara; Data do Julgamento: 19/10/2021; Data de Registro: 19/10/2021)

Também não há que se falar em estado de necessidade, porque não presentes os requisitos para reconhecimento da causa excludente. A simples alegação, genérica e vazia, não se mostra, por si só, apta a excluir a ilicitude da conduta. Com efeito, nos termos do artigo 24, caput, do Código Penal, a excludente, para ser reconhecida, reclama prova cabal da atualidade do perigo (não eventual e abstrato), sua inevitabilidade (único meio de afastar o perigo), involuntariedade e inexigibilidade de sacrifício do bem ameaçado, situações nos autos não demonstradas.

Verifico que os réus, à época dos fatos, eram portadores de bons antecedentes (José Carlos – fls. 236/246; Everton – fls. 247/256). O réu JOSÉ CARLOS é reincidente.

Reconheço, em favor do réu EVERTON, a atenuante da confissão espontânea.

Afastadas as teses defensivas e comprovadas a materialidade e autoria.

Passo à dosimetria da pena.

JOSÉ CARLOS SILVESTRE PEREIRA

Na primeira fase, analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP, o réu não possui maus antecedentes. Não há outras circunstâncias judiciais negativas. Fixo a pena base em 10 dias-multa, no valor mínimo legal (artigo 49, CP e artigo 18 da Lei 9605/98).

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. Compenso-as e mantenho a pena intermediária no patamar mínimo fixado. Na terceira fase, não há causas de aumento e de diminuição de pena, de modo que torno esta pena definitiva, isto é, pagamento de 11 dias-multa, no valor mínimo legal, consoante artigo 18 da Lei 9605/98 e artigo 49 do CP.

Considerando que já foi fixada pena isolada de multa, conforme permitido pelo preceito secundário do artigo 34, parágrafo único, II, Lei 9605/98, deixo de analisar os benefícios do artigo 44 e artigo 77, ambos do CP, inclusive porque não seriam permitidos ao réu, em razão da reincidência. Ressalto que o réu não é

reincidente específico e que colaborou com a apuração dos fatos, razão pela qual considero suficiente a fixação isolada de pena de multa.

ÉVERTON FLÁVIO DE OLIVEIRA

Na primeira fase, analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP, o autor não possui maus antecedentes. Não há outras circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena base em 10 dias-multa, no valor mínimo legal (artigo 49, CP e artigo 18 da Lei 9605/98).

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea e ausentes agravantes. Mantenho a pena intermediária no patamar mínimo fixado.

Na terceira fase, não há causas de aumento e de diminuição de pena, de modo que torno esta pena definitiva, isto é, pagamento de 10 dias-multa, no valor mínimo legal, consoante artigo 18 da Lei 9605/98 e artigo 49 do CP.

Considerando que já foi fixada pena isolada de multa, conforme permitido pelo preceito secundário do artigo 34, parágrafo único, II, Lei 9605/98, deixo de analisar os benefícios do artigo 44 e artigo 77, ambos do CP.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia e CONDENO os réus:

A) JOSÉ CARLOS SILVESTRE PEREIRA, portador do RG nº 18.550.771-2/SP, filho de Adelio Silvestre Pereira e Jordalina Serapidão Pereira, nascido em 17/06/1967 em Uchoa/SP ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal, por incursos nas sanções do artigo 34, parágrafo único, inciso II, da Lei n.º 9.605/1998 c.c. artigo 29 do Código Penal.

B) ÉVERTON FLÁVIO DE OLIVEIRA, portador do RG nº 47.626.390-6/SP, filho de Edson Fernandes de Oliveira e Aparecida de Fátima Munhoz de Oliveira, nascido em 13/02/1983 em Tabapuã/SP, ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal, por incursos nas sanções do artigo 34, parágrafo único, inciso II, da Lei n.º 9.605/1998 c.c. artigo 29 do Código Penal.

Condeno, ainda, os acusados ao pagamento das custas processuais, observada a gratuidade de justiça, que ora defiro.

Os réus poderão recorrer em liberdade, uma vez estarem ausentes os requisitos para decretação da prisão.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao Instituto de Identificação Civil, comunique-se ao TRE para fins do disposto no artigo 15, III, Constituição e expeça-se guia de execução definitiva, se for o caso.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

José Bonifacio, 23 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA